

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 283 del 09/08/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 116 del 09/08/2021

OGGETTO:

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020, per l'affidamento di incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione" - Avvenuta efficacia aggiudicazione.-

CUP: C87H21000240002 CIG: 881014272B COD. CAP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- la Regione Calabria, in linea con la strategia nazionale sulla valorizzazione dei Borghi promossa operativamente dal MIBACT nel 2017 (Anno dei Borghi – Redazione Carta dei Borghi – Progetto Borghi Viaggio Italiano) e delineate nella Legge n° 158/2017 "Salva borghi", ha inteso investire sui borghi, come "luoghi" di fruizione responsabile e di sperimentazione di nuove forme di ospitalità, di intrattenimento e di socialità, destinate ad un target di domanda lontano dagli schemi del turismo di massa e più prossimo al turismo "lento" e sostenibile;
- la Regione Calabria, pertanto, ha pubblicato l'Avviso pubblico per il "Sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria" finalizzato a stimolare le proposte progettuali che provengono direttamente dai territori interessati per la valorizzazione e la promozione turistico-culturale dei Borghi della Calabria, ricchi di testimonianze del passato e custodi della storia, delle tradizioni e dell'identità del territorio;
- il Comune di Squillace aderendo a tale avviso con deliberazione n° 02 del 19/09/2018 del Commissario Prefettizio, assunti i poteri della Giunta Comunale, ha approvato la proposta di un progetto dal titolo: "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", contenente il contesto territoriale di riferimento, gli obiettivi e gli interventi nonché il formulario da inviare alla Regione Calabria mediante procedura telematica;

Visti:

- il Decreto Dirigenziale n° 14118 del 21/12/2020 del Dipartimento Istruzione e Cultura Settore n° 02 - Borghi Aree e Parchi Archeologici, avente ad oggetto: "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria. Accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva", dal quale si evince che il Comune di Squillace è stato ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;
- la nota del Dipartimento Regionale Istruzione e Cultura Settore n° 2 del 22.12.2020, prot. n° 422445, acclarata al protocollo generale in data 23/12/2020 al prot. n° 7416, con la quale al fine di addivenire alla sottoscrizione della Convenzione, si richiede l'invio della documentazione necessaria per il controllo tecnico-amministrativo propedeutico e vincolante per la sottoscrizione della Convenzione medesima;

Considerato che:

- in data 15/04/2021 con Repertorio n. 9088 è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Squillace e la Regione Calabria per l'esecuzione dell'intervento "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", giusto Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020 con il quale è stata approvata e pubblicata sul BURC n. 128 del 31 Dicembre 2020, la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;
- fra gli interventi è inserito il progetto denominato "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", Ente Beneficiario: Comune di Squillace per l'importo complessivo pari ad € 1.500.000,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006 oggetto della presente convenzione;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. n° 02 del 19/09/2018 del Commissario Prefettizio, assunti i poteri della Giunta Comunale, ha approvato la proposta di un progetto dal titolo: "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", contenente il contesto territoriale di riferimento, gli obiettivi e gli interventi nonché il formulario da inviare alla Regione Calabria mediante procedura telematica;
- nel Programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2021/2023 e nell'elenco annuale 2021 è stata inserita la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione" per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 07 del 08/01/2021 avente ad oggetto: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE FSC 2000 2006. APQ Borghi ed Ospitalità - Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria – Procedimento propedeutico alla sottoscrizione della Convenzione. Richiesta documentazione. Sono stati approvati gli atti per la dimostrazione dei requisiti;

Rilevato che:

- con determinazione a contrarre n° 233 del 05.07.2021 si è stabilito di procedere all'appalto del servizio mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante procedura negoziata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l'invito di n° 05 operatori economici scelti mediante l'elenco di professionisti esterni del Comune di Squillace;
- con determinazione n° 262 del 23.07.2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la selezione della professionalità a cui affidare l'incarico;

Dato atto che:

- entro il termine perentorio, previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 10:00 del giorno 23/07/2021, sono pervenute alla Stazione Appaltante n. 01 plichi contenenti le offerte da parte dei professionisti invitati;
- con propria determinazione n° 271 del 28/07/2021, il servizio in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, al R.T.P. Arch. Alcaro Maria Teresa;

Preso atto della positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dal R.T.P. Arch. Alcaro Maria Teresa, con sede a Squillace (CZ) in viale Cassiodoro pal. B int. 4;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, l'istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti necessari per l'affidamento del servizio de quo;

Divenuta, pertanto, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 l'aggiudicazione definitiva del servizio in argomento;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il Decreto legislativo 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di aggiudicare, in via definitiva, il servizio de quo al professionista R.T.P. Arch. Alcaro Maria Teresa, con sede a Squillace (CZ) in viale Cassiodoro pal. B int. 4, il quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 su 100, offrendo un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 5,00 % pari ad un importo netto di € 76.528,87 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% ed I.V.A. al 22%, nonché un ribasso temporale del 33,33% pari ad una riduzione di 15 (quindici) giorni per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva;

2. di stabilire che la determinazione n° 271 del 28/07/2021 ha acquisito piena efficacia, come da attestazione del RUP in data 09/08/2021 prot. n° 4191, che ha accertato il possesso in capo all'aggiudicatario definitivo dei requisiti richiesti;
3. di disporre l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
4. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'incarico professionale de quo è finanziato dalla Regione Calabria giusta Convenzione con il Comune di Squillace in data 15/04/2021 Repertorio n. 9088;
5. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
6. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno _____ - Cap. _____ - Cod. _____ del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

